

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4791/2536

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด

เจ้าหนี้

บริษัท ไทย สุมิ คอน จำกัด

บริษัท พี.เอส.เอ . จำกัด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 286

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6

บุริมสิทธิพิเศษในมูลจำ้งทำของเป็นการงานทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี้
ต้องทำประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มลงมือทำการก่อสร้าง
อาคาร เพื่อให้มีผลบริบูรณ์เป็นบุริมสิทธิพิเศษใช้ยันเจ้าหนี้อื่นในการที่จะได้รับชำระ
หนี้เหนือที่ดินของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น หากเจ้าหนี้มิได้จดทะเบียนไว้ย่อมไม่มี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือที่ดินของลูกหนี้และไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น และ
ถือไม่ได้ว่าเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายในมาตรา 6 แห่งพระราช
บัญญัติล้มละลายฯ เจ้าหนี้คงอยู่ในฐานะที่จะขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของ
จำเลยอย่างเจ้าหนี้สามัญเท่านั้น

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าขอให้ล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งห้าเด็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มี
ประกันประเภทบุริมสิทธิพิเศษในมูลจำ้งทำของเป็นการงานทำขึ้นบน

อสังหาริมทรัพย์ คือหนี้ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 37,463,920.06 บาท จากกอง
ทรัพย์สินจำเลยที่ 3 (ลูกหนี้)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า แม้เจ้าหนี้จะเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างตึกลงบนที่ดิน ของจำเลยที่ 3 ก็ตามแต่คู่กรณีก็หาได้จดทะเบียนนุริมสิทธิ
พิเศษในมูลหนี้จ้างทำของนั้นไว้ต่อกันไม่ เมื่อนุริมสิทธิพิเศษดังกล่าวไม่ได้จด
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย นุริมสิทธิพิเศษนั้นก็ตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 115 และ 714 เจ้าหนี้จะ
ยกนุริมสิทธิพิเศษขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 3
ก่อนเจ้าหนี้อยื่นฟ้องได้ไม่คงให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่
3 เป็นเงิน 32,773,368.78 บาท อย่างเจ้าหนี้สามัญ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว อนุญาตให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้จำนวน 32,773,368.78
บาท ได้อย่างเจ้าหนี้สามัญ ส่วนที่ขอเกินมาให้ยก

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีรับฟังได้ว่าเจ้าหนี้ได้ก่อสร้างอาคาร
ขึ้นบนที่ดินของจำเลยที่ 3 ตามสัญญาจ้างเหมาระหว่างเจ้าหนี้กับจำเลยที่ 3 ทำให้
ราคาที่ดินของจำเลยที่ 3 ในปัจจุบันสูงขึ้น หนี้ค่าก่อสร้างจึงมีอยู่เป็นคุณแก่เจ้าหนี้
เป็นเงิน 32,773,368.78 บาท ทำให้เจ้าหนี้มีนุริมสิทธิในมูลจ้างทำของเหนือที่ดิน
ของจำเลยที่ 3 ในหนี้ค่าก่อสร้างดังกล่าวแต่ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 286 ได้บัญญัติข้อความให้เห็นว่านุริมสิทธิในมูลจ้างทำของให้ผลต่อ

ไปต่อเมื่อได้จดทะเบียนกล่าวคือ เจ้าหนี้ต้องทำประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลง
ทะเบียนไว้ก่อนเริ่มลงมือทำการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีผลบริบูรณ์เป็นบุริมสิทธิ
พิเศษใช้ยันเจ้าหนี้อื่นในการที่จะได้รับชำระหนี้เหนือที่ดินของจำเลยที่ 3 ต่อก่อน
เจ้าหนี้อื่น เมื่อหนี้ค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวมิได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 286 เจ้า
หนี้จึงไม่มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือที่ดินของจำเลยที่ 3 และไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน
เจ้าหนี้อื่น ดังนั้นจึงถือไม่ได้ว่าเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายในมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 เจ้าหนี้อยู่ในฐานะที่ขอรับชำระหนี้จากกอง
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ได้อย่างเจ้าหนี้สามัญตามมาตรา 130(8) แห่งพระราช
บัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้ค่าก่อสร้าง
จำนวน 32,773,368.78 บาท ได้อย่างเจ้าหนี้สามัญ ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของ
เจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ